

## 주 의 요 구

1. 제 목 : 업무용 차량 임차용역 입찰 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

중앙보훈병원에서는 가정간호사업 및 기타업무수행에 필요한 업무용차량의 사용을 위하여 [표 1]과 같이 차량 임차계약을 체결하였습니다.

**[표 1] 가정간호사업차량 및 업무용 차량 임차용역 계약 내역**

(단위: 천원)

| 계약명                             | 계약업체   | 계약기간                      | 계약금액    | 비고   |
|---------------------------------|--------|---------------------------|---------|------|
| 중앙보훈병원 가정간호사업차량<br>및 업무용차량 임차용역 | (주)DDD | '19.06.01.<br>~'22.05.31. | ###,### | 경쟁입찰 |

### 나. 적격심사 세부기준 적용 오류

#### 1) 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제68조(지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에서의 낙찰자 결정) 제1항에 따르면 이사장 또는 계약담당자는 지출의 원인이 되는 경쟁 입찰에 있어서는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 사람의 순으로 계약이행능력 및 기획재정부장관이 정하는 일자리 창출 실적 등을 심사하여 낙찰자를 결정한다고 규정되어 있습니다.

그리고 「조달청 일반용역 적격심사 세부기준」 제5조에 따르면, 해당용역 수행능력(이행실적, 기술능력 및 경영상태) 평점은 심사분야별로 배점한도를 초과할 수 없도록 정하고 있고, 육상운송용역에 대한 적격심사 세부기준 내역은 [표 2]와 같이 규정되어 있습니다.

**[표 2] 조달청 육상운송용역 적격심사 세부기준**

| 구분                | 육상운송용역                                                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   | 추정가격 5억원 미만(고시금액 이상)                                     | 추정가격 5억원 미만(고시금액 미만)                                     |
| 심사항목<br>(만점 100점) | 수행능력 30점, 입찰가격 70점                                       | 수행능력 30점, 입찰가격 70점                                       |
| 적격심사 통과기준         | 85점                                                      | 85점                                                      |
| 입찰가격평점산식          | $70 - 2 \times  (88/100 - \text{입찰가격/예정가격}) \times 100 $ | $70 - 4 \times  (88/100 - \text{입찰가격/예정가격}) \times 100 $ |
| 낙찰하한율             | 80.495%                                                  | 84.245%                                                  |

따라서 중앙보훈병원은 계약 체결을 위한 적격심사를 실시할 경우 고시금액 등에 따라 규정된 계약이행능력 심사기준을 적용하여 적격 업체를 선정하고 계약을 체결하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원의 가정간호사업차량 및 업무용 차량 임차용역 입찰현황을 확인한 결과, 추정금액이 ###,###천원으로 추정가격<sup>3)</sup>이 고시금액(2억원)을 초과하고 있어 추정가격 5억원 미만(고시금액 이상) 심사기준을 적용하여야 하나, [표 2]의 고시금액 미만 적격심사 세부기준을 적용하여 이행능력을 평가함으로서 [표 3]과 같이 적격심사 결과가 산정된 사실이 있습니다.

**[표 3] 1순위 업체 적격심사 결과 비교**

| 구분   | 심사분야  | 배점         | 당초(고시금액 미만) | 재산정(고시금액 이상) |
|------|-------|------------|-------------|--------------|
| 수행능력 | 이행실적  | 10         | 00          | 00           |
|      | 경영상태  | 10         | 0           | 0            |
|      | 기술능력  | 10         | 00          | 00           |
|      | 신 인 도 | +6.75~-5.0 | 0.00        | 0.00         |
| 입찰가격 |       | 70         | 00.00       | 00.00        |
| 계    |       | 100        | 00.00       | 00.00        |

3) 추정금액에서 부가가치세를 제외한 금액

## 다. 입찰참가자격 제한 오류

### 1) 관계법령 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제4조(구매 증대)제2항에 따르면, 공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 같은 법 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) 제1항제1호 및 제2호에 따르면, 추정가격이 1억원 미만인 물품 또는 용역(중소기업자간 경쟁 제품 제외)을 조달하려는 경우에는 소기업 또는 소상공인 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 하며, 추정가격이 1억원 이상으로서 기획재정부장관이 고시하는 금액 미만인 물품 또는 용역을 조달하려는 경우에는 중소기업자 간 제한경쟁입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다고 규정되어 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 입찰품목의 중소기업자간 경쟁 제품 해당 여부 등을 면밀히 검토하고 법령에 규정된 금액기준에 따라 제한경쟁입찰을 실시하여야 합니다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원의 가정간호사업차량 및 업무용 차량 임차용역 입찰현황을 확인한 결과, 차량 임차용역은 중소기업자간 경쟁 제품에 해당되지 않고, 추정금액이 ###,###천원으로 추정가격이 고시금액(2억원)을 초과하여 중·소기업자로 입찰 참가자격을 제한할 필요가 없음에도 소기업·소상공인 제한경쟁입찰을 실시하였습니다.

## 4. 관계기관 의견

중앙보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 입찰 공고 시 계약사무규정 등 관련 규정 준수에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

| 소 속   | 직 급   | 성 명 | 담당업무 | 관리기간          | 현근무처 | 비고 |
|-------|-------|-----|------|---------------|------|----|
| 〇〇〇〇부 | 사무직5급 | HHH | 구매담당 | '17.01.01.~현재 | 좌동   | 주의 |